“12·28”里水华鼎车辆伤害事故调查报告

2020年12月28日7时30分许，里水镇河村月池西路景智商业楼在建工地，发生一起叉车侧翻致1人死亡事故。死者袁稳坚（男，32岁，广东河源人）到事发地点卸砖作业，在作业过程中因驾驶的叉车陷入作业现场的沙坑中，货车司机通过货车将叉车拉出沙坑时，因受力不平衡导致叉车侧翻，侧翻过程中在叉车座位上的袁稳坚被叉车压伤，经120医护人员到场抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立“12·28”里水华鼎车辆伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监管局、住建水利局、里水镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “12·28”里水华鼎车辆伤害事故。

（二）事故发生时间: 2020年12月28日上午7时30分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇河村村委会景智商业楼在建工地内。

（四）事故单位：广东华鼎建筑工程有限公司、吴渊。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约118万元。

调查组认定，“12·28”里水华鼎车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.广东华鼎建筑工程有限公司（以下简称华鼎公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605736188931L；住所：佛山市南海区大沥镇盐步“牛栏岗”沙涌综合楼二层之三(住所申报)；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：苏家俊；注册资本：人民币1.01亿元；成立日期：2001年08月16日；营业期限：长期；经营范围：房屋建筑工程，市政建筑工程等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经查，华鼎公司是景智商业楼在建工地的施工方，2020年9月4日，华鼎公司与里水镇河村社区月池股份经济合作社签订《广东省建设工程标准施工合同》，承接景智商业楼建设施工工程项目，2020年10月20日取得《建筑工程施工许可证》，正式开始施工，施工单位项目负责人为何凯华，合同工期自2020

年9月20日至2021年12月20日。

2.吴渊，男，汉族，1993年11月7日出生；住址：四川省仪陇县立山镇黄包寨村五组35号。

经查，吴渊是事故发生当天用自驾货车与叉车司机（死者）一起将叉车拉出，导致叉车侧翻的货车司机。

（二）死者的基本情况

死者袁稳坚，男，汉族，1988年9月16日出生；住址：广东省和平县大坝镇石井村委会米英村40号。

经查，死者袁稳坚是到事发现场进行卸货（加气砖）的叉车司机。经查实，死者以自买的叉车帮有需要的人装卸货，涉事叉车无检验备案，死者无叉车作业证。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年12月28日7时30分许，里水镇河村月池西路景智商业楼在建工地，发生一起叉车侧翻致1人死亡事故。12月28日早上6时40分左右，货车司机吴渊驾驶一辆拖挂货车运载约36m³加气砖到事发工地，负责卸砖的叉车司机袁稳坚（男，32岁，广东河源人）也到达景智商业楼在建工地。吴渊和袁稳坚约定卸砖完成后，由吴渊支付卸砖费用给袁稳坚（因作业未完成，实际未支付费用），随后两车在工地现场工作人员邱大海引导下到达施工现场指定卸砖地点。邱大海告知吴渊和袁稳坚卸砖的指定地点后离开，期间没有核查车辆及人员信息，袁稳坚随即开始

卸砖作业。在卸砖作业过程中，因现场作业地面不平整，袁稳坚驾驶的叉车陷入作业现场的沙坑中。在无现场指挥人员的情况下，吴渊通过绳索将货车和叉车相连，袁稳坚坐在叉车上，吴渊驾驶货车倒车，想将叉车拉出沙坑时，在货车拖拽的过程中，叉车受力不平衡，导致叉车侧翻，在侧翻过程中，袁稳坚从叉车侧翻一侧跌出地面，随后被侧翻的叉车压中，经120医院医生到场抢救无效死亡。

经确诊，袁稳坚前胸大片淤紫，胸壁稍塌陷，心跳呼吸骤停死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）专家现场调查情况

事故发生后，应急管理部门邀请专家到现场进行勘验调查，情况如下:

通过现场查看、查看笔录材料、翻看事发录像视频等方式了解到，早上7时20分左右，叉车从货车上装卸砖作业，叉车轮子陷入工地装货现场的沙坑中，叉车司机叫货车司机帮忙拉出沙坑，拉车时叉车两叉臂仍处于高位，离地约1.2米，空载状态，货车通过绑带绑住叉车前端正中铁翘车后部与自己平板车拖车钩，想将叉车拉离沙坑，在拉动两下后，因车轮方向与行走方向不在同一直线上，阻力过大，导致绑带断开，叉车回弹并向办公房方向侧翻，叉车司机向倾翻同向跳出，躲避不及，被叉车压中。

（三）事故直接原因

1.死者袁稳坚安全生产意识淡薄，无叉车作业证，涉事叉车

无检验备案，在未确保安全的前提下，用货车拖拽陷入沙坑的叉车，导致本起事故的发生。是本起事故发生的直接原因。

2.吴渊安全生产意识淡薄，在叉车陷入沙坑时，在未确保安全的前提下，盲目施救，用货车拖拽陷入沙坑的叉车，导致本起事故的发生。是本起事故发生的直接原因。

（四）事故间接原因

华鼎公司未有效落实施工作业现场安全管理主体责任，未核查入场车辆信息和人员证件情况，放任送货司机和叉车司机自行开展卸货作业，未及时发现并制止叉车司机和货车司机进行拖拽叉车的危险作业行为，安全管理不到位，是本起事故发生的间接原因。

（五）企业主要负责人履职情况

何凯华是广东华鼎建筑工程有限公司景智商业楼项目的项目负责人，其未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇相关部门组织华鼎公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于袁稳坚已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）吴渊对本起事故负有责任，建议佛山市公安局南海分局依据相关法律法规对其进行调查处理。

（三）广东华鼎建筑工程有限公司对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）广东华鼎建筑工程有限公司景智商业楼项目负责人何凯华，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业不重视安全生产，对外来人员进入施工现场以及外来人员在施工现场的其他作业行为管

理不到位，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织施工现场全体作业人员开展事故教训警示会，施工单位管理人员召开安全生产会议并形成专题会议纪要存档，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求施工方迅速开展施工现场隐患排查，落实“一线三排”工作机制；施工方针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由施工项目负责人到里水镇应急办进行汇报，切实提高施工现场安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）住建部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用，强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全

生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

“12·28”里水华鼎车辆伤害事故调查组

2021年2月23日